

PROTOKÓŁ PRZESŁUCHANIA ŚWIADKA

Karol Kot

(imię i nazwisko świadka)

Na podstawie art. 177 § 1 k.p.k. i art. 143 § 1 pkt 1 i 2 k.p.k.
Komisariat Policji w Balicach, ul. Krótka 1, 32-084 Balice,
sierż. Kamil Kleszcz, protokołował osobiście,
przebiegu czynności nie utrwalono za pomocą urządzenia rejestrującego obraz/dźwięk.
Tożsamość świadka stwierdzono na podstawie:
dowód osobisty nr AAA 666666, PESEL 58010112354

Oświadczenie osoby przesłuchiwanej:

- 1) zostałem uprzedzony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy i zatajenie prawdy (art. 233 § 1 k.k.), i za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą mi samemu lub osobie najbliższej (art. 233 § 1a k.k.),
 - 2) wręczono mi pisemne „Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym” i/lub „Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym”
- co świadek potwierdza własnoręcznym podpisem (art. 190 k.p.k.),

Karol Kot
(podpis świadka)

Świadek podał następujące dane osobowe:

imię i nazwisko: Karol Kot

imiona rodziców: Antoni i Anna

data i miejsce urodzenia: 1 stycznia 1958 r., Kraków

dane dotyczące miejsca zamieszkania oraz miejsca pracy osoby przesłuchiwanej
zamieszczono w załączniku do protokołu (art. 148a § 1 k.p.k.)

zajęcie: emeryt

miejsce pracy: nie dotyczy

miejsce zamieszkania: nie dotyczy

karalność za fałszywe zeznania: niekarany

stosunek do stron: obcy

Świadkowi umożliwiono swobodne wypowiedzenie się w granicach czynności,
a następnie zadano pytania.

Świadek zeznaje: zostałem uprzedzony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy i zatajenie prawdy. Treść pouczeń zrozumiałem, po czym zeznaję: w dniu 31 grudnia 2024 r., ok. godz. 10.30 byłem na cmentarzu w Szczyglicach. Będąc jeszcze przed cmentarzem zauważyłem samochód terenowy poruszający się na alejce wewnątrz cmentarza wiodącej wzdłuż ogrodzenia. Samochód był ustawiony w poprzek alejki i kierowca usiłował zawrócić w stronę bramy. Ja nie wiem, w jaki sposób on tam wjechał, bo brama na cmentarz była zamknięta. Kierujący ten kilka razy próbował manewrować w tył i przód, aby obrócić pojazd, ale nie udawało się to, tam było bardzo wąsko. Mnie się to wydało podejrzane i poszedłem w jego kierunku. Ja widząc to zachowanie, podszedłem do niego i spytałem, co się dzieje. On nie mógł zawrócić w kierunku bramy, bo drogę blokowała mu ławka stojąca przy krawędzi alejki, obok jednego z grobowców. W samochodzie znajdował się mężczyzna, ok. 50 lat, nie przyglądałem mu się za bardzo, ja go wcześniej nie widziałem, nie znam go. Ja chciałem mu pomóc, ale w rozmowie z nim nie mogłem się porozumieć, pytałem go o coś, ale on nie reagował, wydawało mi się, że może być nietrzeźwy. Dopiero jak poprosiłem, żeby wyłączył silnik, to to uczynił. Ja w międzyczasie zadzwoniłem na numer alarmowy i poinformowałem, że jest nietrzeźwy kierowca. On słyszał, że zadzwoniłem, nie włączał już silnika, siedział spokojnie w samochodzie. Jednak po kilku minutach wyszedł z samochodu, wyjął z bagażnika duży metalowy łom i zaczął wyłamywać elementy tej drewnianej ławki, która blokowała mu przejazd. Ja wtedy byłem jakieś 25-30 m od samochodu i zacząłem krzyczeć, żeby nie niszczył tej ławki, ale on wtedy jeszcze mocniej próbował ją rozwalić, chyba po to, żeby odblokować samochód i odjechać w stronę bramy. Wtedy właśnie zobaczyłem, że przyjechał patrol Policji, on też jak zobaczył radiowóz, to zostawił tę ławkę i wsiadł do samochodu. Ja przekazałem wszystkie informacje policjantom i odszedłem, śpieszyłem się na pogrzeb. Jak odchodziłem, policjanci rozmawiali już z kierującym.

To wszystko, co mam do powiedzenia w sprawie. Protokół po osobistym odczytaniu, jako zgodny z moimi zeznaniami, podpisuję.

Skreśleń, poprawek i uzupełnień nie czyniono.

Brak zarzutów do czynności.

Czynność zakończono w dniu 2 stycznia 2025 r. o godz. 11.30.

Karol Kot
(podpis świadka)

Kamil Kleszcz
(podpis przesłuchującego)